



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/647/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

**נציגות הבית המשותף ברחוב הידידות 5, הוד השרון
באמצעות הגב' אילנה גינינסקי**

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר

נגד

1. **בביוב אריאל**
2. **יצחקוב בן ציון**
3. **חב' אביב מזוב למסחר בע"מ**

הנתבעים:

באמצעות ב"כ: עו"ד מתן ח. פריידין

החלטה

לפניי כתב תביעה למתן צו עשה אשר מורה לנתבעים לסגור את השער המונע מעבר בשטח המשותף, וכמו כן להורות על פינוי מנועי הקירור שהותקנו ברכוש המשותף הגורמים למטרד.

העובדות וההליכים

1. עניינה של תביעה בבית המשותף ברחוב הידידות 5 הוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 8.3.1995, והידוע כחלקה 539 בגוש 6412 (להלן – **"הבית המשותף"**).

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל 5 קומות ו-11 יחידות בסך הכול. לבית תקנון מוסכם מתאריך 8.3.1995 (להלן – **"התקנון המוסכם"**).

3. התובעת, היא נציגות הבית המשותף ברחוב הידידות 5 (להלן – **"התובעת"**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/647/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. הנתבעים, בביוב אריאל, יצחקוב בן ציון, חברת אביב מזור למסחר בע"מ הם שוכרים של חנות מכולת ברחוב הידידות 5 (להלן - "הנתבעים").

המחלוקת בקצרה

5. בתאריך 2.11.2020 הוגש כתב התביעה, במסגרתו נטען כי בעקבות מקרים רבים שבהם עוברי אורח שונים נכנסים לשטח המשותף ואף עושים בו את צרכיהם החליט ועד הבניין להתקין שער אשר ימנע מעבר בשטח המשותף. נטען כי הנתבעים לא משתמשים במפתח השער שניתן להם ולא דואגים לסגירת השער לאחר השימוש בו, מהפוך הוא, הנתבעים דואגים להשאיר את השער פתוח ללא סיבה מוצדקת. בנוסף, הנתבעים התקינו בשטח המשותף מנועי קירור גדולים בסמוך לחלונות הדיירים ללא הסכמת הנציגות, נטען כי הרעשים החזקים מהמנוע מפריעים לשנתם של דיירי הבניין. לפיכך, יש להורות על צו עשה לפיו ינעלו הנתבעים את שער הכניסה ולהורות על העברת מנועי המזגנים למקום שיפחית את הרעשים.

6. בתאריך 2.2.2021 הוגש כתב הגנה, במסגרתו נטען כי נתבעת 3 היא שוכרת של חנות מכולת, ואילו שאר הנתבעים הם בעלי המניות של נתבעת 3. בעלת הנכס היא גברת שורוק ראבי ולא הנתבעים האמורים ולכן יש לסלק את התביעה על הסף. בנוסף, לא הוכח כי החלטת הנציגות להתקין שער התקבלה בהסכמת רוב בעלי הדירות ובעלת החנות הרלוונטית כלל לא זומנה לאסיפה ולא נמצאת בקבוצת הוואטסאפ בה התבצע הזימון לאסיפה. לשיטת הנתבעים המנועים אינם מרעישים והותקנו כדין ובנוסף לא התקבלה כל החלטה על אודות פינוי המנועים. לפיכך מבקשים הנתבעים לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

מהלך הדיון בקצרה

7. בתאריך 6.6.2021 התקיים דיון מקדמי, אשר במסגרתו הועלה נושא הסמכות העניינית לדון בהליך וזאת מכיוון שהנתבעים הם שוכרים ולא בעלי דירות כהגדרת מונח זה בחוק המקרקעין. עם זאת הוצע לצדדים מתווה לסיום ההליך בפשרה. (להלן – "החלטה מתאריך 6.6.2021").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/647/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. בתאריך 19.10.2021 התקבלה החלטה (להלן – "החלטה מתאריך 19.10.2021") אשר במסגרתה מכוח תקנה 45(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") ניתנה לצדדים התראה על חוסר מעש בעניין ההליך.
9. בתאריך 3.11.2021 התקבלה תגובת התובעת להחלטה מתאריך 19.10.2021, במסגרתה נטען כי בא כוח הנתבעים לא חזר אל בא כוח התובעת ונראה כי אין לנתבעים נכונות להגיע להסדר ולפיכך מתבקש המפקח על רישום המקרקעין לתת החלטה אופרטיבית להמשך ניהול ההליך.
10. בתאריך 14.11.2021 ביקשו הנתבעים שהות לשם מיצוי ההידברות והמגעים (להלן – "הבקשה מתאריך 14.11.2021"), הבקשה אושרה כמבוקש.
11. בתאריך 14.3.2022 הגישה התובעת תגובה להחלטה מיום 14.11.2021 במסגרתה הודיעה התובעת כי הצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמות ועל כן ביקשה ליתן החלטה אשר יכולה לסייע לצדדים לסיים את המחלוקת וכמו כן הבהירה התובעת שאינה מתנגדת שהתיק יועבר לבית המשפט המוסמך להכריע במחלוקת.
12. בתאריך 16.3.2022, הוריתי לנתבעים להשיב להחלטה, אולם חרף זאת, לא התקבלה עד כה תשובת הנתבעים.

דיון והכרעה

13. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק – "בתים משותפים").

14. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כך:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו- 59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/647/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק
הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול
מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי
התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני
המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה
שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך,
ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה
לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר
המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור
סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

15. כפי שציננתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 213/21 דני
ויצ'לבסקי עורכי דין נ' לוי יחזקאל ז"ל, פסקאות 23-24 (נבו 06.12.2021), בהתאם
לסעיף 72 לחוק המקרקעין, קיימים שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח על
רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.
התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה
מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.
התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה
שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15
נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה
20 (נבו, 17.3.2016)).

16. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת
המפקח:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/647/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר את "בעלי הדירות".
- "בעל דירה" – לגבי דירה שהוכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה;**
18. **מהכלל אל הפרט**- הצדדים בהליך שלפניי הם נציגות הבית המשותף, ושוכרים של חנות מכולת ברחוב הידידות 5.
19. בהתאם לפסיקה, שוכר אינו בעל דירה ואף אינו מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, ומשכך, ככלל, הוא אינו רשאי להיות צד לסכסוך בפני המפקח על רישום מקרקעין [ראו והשוו (ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ ואח' (נבו, 31.12.1999); סעיף 37 לפסק דינה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין, עינת מידן בלום, בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 761/19 אברמוב יפה נ' איידאוס פתרונות בע"מ (נבו 05.04.2022)].
20. לפיכך, משהנתבעים אינם בעלי דירות, אלא שוכרים, אין בסמכותי להכריע בסכסוך.
21. בנוסף לכך אוסיף כי בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין, עילת המטרד, בעניין רעש המזגנים הנטען, אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין. (ראו: ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 (1970); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר (נבו 14.3.1972)).
22. לפיכך ובהתאם לאמור לעיל, ומכוח סמכותי לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, התביעה תועבר לכב' נשיאת בתי המשפט השלום במחוז מרכז, לצורך ניתובה בבית המשפט השלום לו הסמכות המקומית והעניינית לדון בה.
23. אשר לאגרת התביעה ששולמה על ידי התובעת- בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט", לאחר שהתובעת תציג למזכירות לשכת המפקח אישור תשלום אגרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/647/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה בבית המשפט המוסמך, תפעל מזכירות לשכת המפקח להשבת אגרת
התביעה ששולמה בהליך שבכותרת.

24. בנסיבות העניין, ולאור העובדה שהנתבעים לא מילאו אחר החלטתי, לא ראיתי
מקום לחייב את התובעת בהוצאות.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, י"א ניסן תשפ"ב, 12 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה